

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo Peticionario v. ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL. Peticionada	CASO NÚM.: SJ2026CV00754 SALA: 904 SOBRE: Procedimiento Especial, Paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm. 161-2009, según enmendada
--	--

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A *MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN*

Comparece el **Municipio Autónomo de San Juan**, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

i. **BREVE TRACTO PROCESAL**

1. El 30 de enero de 2026, el Municipio presentó la *Petición* de epígrafe, SUMAC #1.
2. El pasado 6 de marzo de 2026, el copeticionado Daniel Gómez (en adelante, “copeticionado Gómez”) presentó una *Moción de Desestimación* (SUMAC Núm. 21) y, en esa misma fecha, este Honorable Tribunal nos ordenó replicar a la misma (SUMAC Núm. 22), lo cual se hizo el 10 de marzo de 2026, mediante *Moción en Oposición a Moción de Desestimación y en Cumplimiento de Orden* (SUMAC Núm. 26).
3. El 13 de marzo de 2026, el copeticionado Zachary Giocomo (en adelante, “copeticionado Giocomo”) presentó una *Moción de Desestimación* (SUMAC Núm. 30). En esa misma fecha, este Honorable Tribunal determinó que se atendería el día de la vista (SUMAC Núm. 31).
4. Llegado el 16 de marzo de 2026, y llamado el caso, cada una de las partes presentaron sus respectivos argumentos y este Honorable Tribunal le concedió al Municipio un término de cinco (5) días para oponerse al escrito presentado por el copeticionado Giocomo y determinó, además, que estaría emitiendo su determinación por escrito sobre si procede o no la desestimación.
5. A tales efectos, mediante el presente escrito, el Municipio presenta su oposición a la *Moción de Desestimación* presentada por el copeticionado Giocomo y, a su vez, adoptamos por

referencia los fundamentos detallados en la *Moción en Oposición a Moción de Desestimación y en Cumplimiento de Orden* (SUMAC Núm. 26). Nos explicamos.

**ii. JURISDICCIÓN ORIGINAL DE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CONFORME A LA LEY 161-2009 Y LA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN
ADMINISTRATIVA**

1. Según expresado durante la vista celebrada el 16 de marzo de 2026, la solicitud de desestimación presentada por la parte copeticionada Giocomo se fundamenta en la premisa errónea de que este Honorable Tribunal carece de jurisdicción para atender la controversia debido a que el Municipio previamente acudió al foro administrativo y que según expresan, lo correcto hubiera sido acudir al Tribunal de Apelaciones.

2. Sin embargo, dicho argumento es incorrecto por dos (2) razones fundamentales:

a. La División de Revisiones Administrativas nunca adquirió jurisdicción ni adjudicó los méritos del caso.

b. La presente acción constituye un remedio judicial independiente autorizado expresamente por el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

3. Por lo tanto, este Honorable Tribunal sí posee jurisdicción para atender la legalidad del permiso impugnado y los remedios solicitados.

4. Reiteramos que la acción presentada por el Municipio no constituye una revisión administrativa del permiso emitido por el Profesional Autorizado, sino una acción judicial independiente de naturaleza interdictal autorizada por la Ley 161-2009. Mediante la cual se solicita precisamente la revocación del permiso.

5. A esos efectos, la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9011, establece el marco legal que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico y crea la OGPe. Véase, Artículo 2.1, 23 L.P.R.A. § 9012. Mediante dicho estatuto, se le otorga la facultad a la OGPe, a los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la III y, a los Profesionales Autorizados, de atender solicitudes de permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas al desarrollo y uso de terrenos. Véase, Artículo 8.1, 23 L.P.R.A. § 9018.

6. La Ley 161-2009, *supra*, según enmendada dispone en su artículo 14.1, 23 L.P.R.A. § 9024, lo siguiente:

**Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar
Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No
Autorizados, Demolición de Obras.**

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una

persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunctio*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) **la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Subrayado y énfasis nuestro)

7. Por tanto, el **Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 confiere jurisdicción original al Tribunal de Primera Instancia para atender, mediante un injunction estatutario, controversias relacionadas con permisos ilegales o construcciones sin autorización, indistintamente de haberse presentado cualquier procedimiento administrativo.** (énfasis nuestro)

8. Dicho artículo autoriza expresamente al Municipio y a otras entidades gubernamentales concernidas a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso extraordinario de injunction, mandamus, sentencia declaratoria u otro remedio adecuado para solicitar, entre otros remedios:

- a. la paralización de una obra iniciada sin contar con los permisos correspondientes;
- b. la revocación de un permiso otorgado mediante información incorrecta o falsa;
- c. la demolición de obras construidas sin permiso o en incumplimiento con el permiso otorgado.

9. Esto cobra especial relevancia cuando, al leerse detenidamente la Resolución de Revisión Administrativa en sus determinaciones de hecho, se expresa que la Solicitud de Revisión Administrativa “nunca se perfeccionó”. De hecho, determina que “de la letra del Reglamento en su Sección 11.1.2.2 (c) del Reglamento Conjunto, el propio texto reglamentario condiciona expresamente la radicación válida del recurso a que el escrito cumpla con los requisitos de forma, contenido y documentos acompañantes”. Más aún, cuando en sus determinaciones de derecho establece que al entenderse que no se ha radicado para ningún efecto legal, en esencia “eleva la condición de existencia del recurso”.

10. Por tanto, un recurso que no existió no surte efecto jurídico alguno y, en consecuencia, se retrotrae a que, en esencia, el Municipio nunca presentó una Solicitud de Revisión Administrativa ante OGP. Lo cual nos lleva a la pregunta clave: ¿existió o no existió el recurso administrativo? Ya que, si el recurso no se entendió radicado para todos los efectos legales y/o jurídicos, el mismo nunca existió y en su consecuencia nunca comenzó el proceso administrativo. Por lo tanto, de igual forma nunca comenzó el plazo para interponer un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

11. En su consecuencia, si el Municipio nunca presentó una Solicitud de Revisión Administrativa, ¿qué le impide interponer una acción judicial al amparo del artículo 14.1 de la Ley

161-2009? Cuando el propio texto de la ley le confiere jurisdicción original a este Honorable Tribunal.

12. En su consecuencia, reiteramos que la presente acción se presenta al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA § 9024, el cual confiere jurisdicción original al Tribunal de Primera Instancia para atender, mediante recursos extraordinarios tales como injunction, mandamus, sentencia declaratoria u otro remedio adecuado, controversias relacionadas con la expedición de permisos, construcciones iniciadas sin contar con los permisos correspondientes, obras que exceden el alcance del permiso otorgado o permisos obtenidos mediante información incorrecta o falsa. El propio estatuto dispone expresamente que, indistintamente de haberse presentado una querella administrativa alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada puede acudir al Tribunal de Primera Instancia mediante dicho recurso extraordinario. Asimismo, la ley establece que, una vez presentado el recurso extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia, la agencia administrativa pierde automáticamente jurisdicción sobre la querella relacionada con los mismos hechos. Véase Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9024.

13. La jurisprudencia ha reconocido que este mecanismo constituye un injunction estatutario especial dentro del régimen de permisos de Puerto Rico y un remedio judicial independiente del proceso ordinario de revisión administrativa. Véase *Billboard BG, LLC v. Outfront Media PR, LLC*, 2024 TSPR 51, en la que el Tribunal Supremo reiteró que el remedio dispuesto en el Artículo 14.1 forma parte del esquema especial creado por la Ley 161 para procurar el cumplimiento de la política pública de planificación y permisos.

14. Por tanto, la presente acción no constituye una revisión administrativa, sino el ejercicio de un remedio judicial independiente autorizado expresamente por la Asamblea Legislativa.

15. A consecuencia de lo antes expresado, resaltamos y distinguimos que la acción presentada ante este Honorable Tribunal no constituye una revisión administrativa ni un ataque colateral a una determinación administrativa previa, sino el ejercicio de un recurso judicial independiente, expresamente autorizado por el legislador, sobre el cual este Tribunal posee jurisdicción original para resolver la controversia.

16. Por tanto, es de suma importancia reafirmar que lo único que busca el Municipio es velar por el fiel cumplimiento de los permisos y velar por que los Profesionales Autorizados

expidan permisos dentro de sus poderes delegados. Por lo que entendemos, una interpretación restrictiva sería incompatible con el propósito de la Ley 161-2009 y con los poderes conferidos a este Honorable Tribunal.

iii. INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA Y ATAQUE COLATERAL

1. El Art. 421 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1793, dispone lo siguiente:

El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una acción o un procedimiento especial ante un tribunal o juez de Puerto Rico o de los Estados Unidos con jurisdicción para pronunciar sentencia o decreto es como sigue:

(1) En caso de una sentencia o decreto contra una cosa específica, o con respecto a la prueba de un testamento o la administración de los bienes de un finado, o con referencia a la condición o relación personal, política o legal de determinada persona, la sentencia o decreto será concluyente en cuanto al título a la cosa, o el testamento, administración o condición o relación de la persona.

(2) En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la materia directamente juzgada, será concluyente entre las partes y sus sucesores en interés por título adquirido posteriormente al comienzo de la acción o del procedimiento especial, las cuales estuvieren litigando por la misma cosa, bajo el mismo título y en el mismo carácter, siempre que tuvieran noticia expresa o tácita de estarse substanciendo la acción o procedimiento.

2. El tratadista español Manresa define la doctrina de cosa juzgada como “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Ed. Reus, T. VIII, Vol. II, 6ta Ed., Madrid, España, 1967, pág. 278. En ese sentido, **el efecto inexorable de la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”**. *Méndez v. Fundación*, 165 D.P.R. 253 (2005), citando a *Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz*, 130 DPR 730 (1992); *Pagán Hernández v. UPR*, 107 D.P.R. 720 (1978); *Mercado Riera v. Mercado Riera*, 100 DPR 940 (1972). (Énfasis suplido).

3. Así, para que sea aplicable esta doctrina a un segundo pleito, se deben cumplir los siguientes requisitos:

(1) una sentencia final en sus méritos en una acción previa;

(2) que las partes en los dos pleitos sean las mismas y litiguen en la misma calidad; y,

(3) que las causas de acción en ambos casos sean iguales. *S.L.G. Szendrey–Ramos v. Consejo de Titulares*, 184 D.P.R. 133 (2011); *Acevedo v. Western Digital Caribe*, 140 DPR 452 (1996). (Énfasis nuestro).

4. Por tanto, la doctrina de cosa juzgada requiere, entre otros elementos, que exista una sentencia final en los méritos. Como hemos ya expresado y según surge de la propia Resolución emitida por la División de Revisiones Administrativa de OGPe, en el presente caso, se determinó expresamente que el recurso administrativo no se entendía radicado para ningún efecto legal, por lo que el foro administrativo nunca adquirió jurisdicción para atender la controversia.

5. Por tanto, desde el primer momento se derrota el primer requisito para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Por consiguiente, no hubo adjudicación de los méritos del permiso; no existe determinación administrativa final sobre su legalidad; y no puede aplicarse la doctrina de cosa juzgada ni mucho menos el impedimento colateral de Sentencia.

6. Por el contrario, en ausencia de una determinación administrativa sustantiva sobre los méritos del caso, este Tribunal es el primer foro con autoridad para examinar la legalidad del permiso impugnado, expedido por un Profesional Autorizado, figura creada por la Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, según enmendada.

7. Reiteramos que la Resolución emitida por OGPe establece lo siguiente:

En virtud de lo anterior, esta División concluye que la Solicitud de Revisión Administrativa Núm. 2025 651518-SDR-303217 presentada por el Municipio Autónomo de San Juan **no cumplió con los requisitos esenciales de perfeccionamiento establecidos en la Sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto y, por ende, no se entendió radicada para ningún efecto legal. Al no haberse perfeccionado el recurso conforme al Reglamento Conjunto, la División de Revisiones Administrativas carece de jurisdicción para revisar la actuación del Profesional Autorizado en la expedición de los permisos consolidados Núm. 2025-614031 PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845.**” (énfasis suplido) (Véase página 8 de la Resolución)

8. Asimismo, la teoría de ataque colateral planteada por el copeticionado Giocomo carece de fundamento jurídico. La doctrina de ataque colateral presupone necesariamente la existencia de una **sentencia o determinación final y firme en los méritos** cuya validez se pretende impugnar indirectamente en otro procedimiento.

9. Sin embargo, en el presente caso, la propia División de Revisiones Administrativas de OGPe determinó que el recurso no se entendía radicado para ningún efecto legal y que dicho foro carecía de jurisdicción para atender la controversia. En consecuencia, no existe una determinación final en los méritos que produzca efectos de cosa juzgada. Por tanto, si no existe

cosa juzgada, tampoco puede existir un supuesto ataque colateral de sentencia.

10. Reiteramos que, según surge de la propia Resolución de Revisión Administrativa, la Solicitud de Revisión Administrativa presentada por el Municipio “**no se entendió radicada para ningún efecto legal**”. Por lo que, en esencia, la Solicitud de Revisión Administrativa presentada por el Municipio ante la División de Revisiones Administrativas de OGPe no se radicó para ningún efecto jurídico y/o legal y, en consecuencia, la misma nunca existió.

11. Por lo cual resulta indubitadamente claro que no puede hablarse de ataque colateral cuando **no existe una determinación final en los méritos** que pueda producir efectos de cosa juzgada. En su consecuencia, sino existe cosa juzgada, **tampoco puede existir un supuesto ataque colateral de sentencia**.

iv. LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE UNA POSIBLE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIONES

1. Aun si se asumiera que el Municipio tenía que acudir al Tribunal de Apelaciones para revisar la resolución emitida por la División de Revisiones Administrativas de OGPe, el alcance de dicha revisión estaría estrictamente limitado a evaluar si la División de Revisiones Administrativas actuó correctamente al concluir que el recurso administrativo no se perfeccionó para ningún efecto legal y/o jurídico conforme al Reglamento Conjunto.

2. En otras palabras, el único asunto susceptible de revisión judicial habría sido la determinación procesal de la División de Revisiones Administrativas respecto al incumplimiento procesal del requisito de incluir copia del permiso impugnado.

3. En su consecuencia, el Tribunal de Apelaciones no habría tenido ante sí una adjudicación administrativa sobre los méritos del permiso, ni sobre la legalidad de la construcción objeto de controversia, pues la División de Revisiones Administrativas nunca entró a evaluar dichos asuntos al concluir antes de entrar en los méritos del caso y/o antes de escuchar prueba alguna que carecía de jurisdicción.

4. De la propia solicitud de desestimación surge que la División de Revisiones Administrativas no tenía jurisdicción; sin embargo, se detalla que debíamos recurrir al Tribunal de Apelaciones. En esencia, ambas no pueden coexistir.

5. Por tanto, bajo lo determinado por la División de Revisiones Administrativas de “no tengo jurisdicción”; entonces no hay nada sustantivo que revisar. No se puede exigir revisión judicial de un procedimiento administrativo que la propia agencia determinó que nunca se perfeccionó y que no se entendió radicado para ningún efecto legal.

6. Pretender que el Municipio estaba obligado a acudir al Tribunal de Apelaciones para revisar una determinación emitida en un procedimiento que la propia División de Revisiones Administrativas concluyó que nunca se perfeccionó y que no se entendía radicado para ningún efecto legal y/o jurídico constituye una contradicción jurídica insostenible.

7. Si el recurso administrativo nunca adquirió existencia jurídica ni confirió jurisdicción al foro administrativo, tampoco pudo generar una determinación administrativa susceptible de revisión judicial. En tales circunstancias, el remedio judicial previsto en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 constituye el primer y único mecanismo jurisdiccional disponible para examinar la legalidad del permiso impugnado.

8. En consecuencia, una revisión ante el Tribunal de Apelaciones no habría permitido examinar la legalidad del permiso, ni la obra impugnada

v. CONTROVERSIAS DE HECHO

1. Por otro lado, el Municipio está preparado para demostrar, mediante la prueba correspondiente, que no se cumplieron los requisitos establecidos para expedir el aludido permiso, por no ser de carácter ministerial. Igualmente, estamos listos para establecer que el PA copeticionado Gómez, ignoró algo tan fundamental y básico como que la propiedad ubica en una Zona de Interés Turístico (ZIT), por lo que cualquier variación a los requisitos y/o parámetros requiere la celebración de vistas públicas.

2. Asimismo, de la prueba que se desfilara en la vista en su fondo, surgirá que, en efecto, existen más de una variación a los parámetros que tenían como consecuencia que el copeticionado Gómez se viera impedido de expedir el permiso, porque sencillamente no era un permiso de carácter ministerial. Peor aún, de los propios documentos cargados a SBP surge que la propiedad ubica en zona inundable y esto le fue debidamente certificado al copeticionado Gómez por el copeticionado Oquendo y aun así, el copeticionado Gómez expidió el permiso en cuestión, aun cuando no existe certificación de cumplimiento con el Reglamento Núm. 13, Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación (Flood Hazard Regulations), y requisitos de FEMA / NFIP, en adición al Reglamento Conjunto. Por tanto, el Profesional Autorizado solo puede emitir permisos cuando el proyecto cumple plenamente con todos los parámetros reglamentarios aplicables. Si requiere discreción, el PA no tiene jurisdicción para expedir el permiso.

3. En adición a ello, la evidencia documental que el Municipio ha presentado desde la

presentación de la Petición hasta este escrito demuestra irregularidades significativas en el trámite del permiso en el SBP, tales como que tanto el copeticionado Oquendo y el copeticionado Gómez comparten la misma oficina, según fue detallado por este último, ya que es quien carga la documentación al SBP.

4. Este hecho no puede ser descartado sin más y/o con asunciones de que fue un error, ya que el mismo suscita serios cuestionamientos sobre la independencia profesional requerida por la Ley de Certificaciones de Planos y Permisos y el Reglamento Conjunto, los cuales exigen que las certificaciones profesionales se emitan de manera independiente y objetiva. Reiteramos que cuando las certificaciones provienen de profesionales que operan dentro de la misma estructura profesional o dirección, se ve afectada la confiabilidad del sistema de certificaciones.

5. En su consecuencia, el sistema de certificaciones establecido por la Ley 161-2009 descansa en la independencia profesional del Profesional Autorizado y en la veracidad de las certificaciones emitidas conforme al Reglamento Conjunto. Cuando el propio expediente en SBP, tramitado por el copeticionado Gómez, levanta dudas razonables sobre esa independencia o sobre el cumplimiento reglamentario del proyecto certificado, procede que el tribunal examine la legalidad del permiso en los méritos.

6. Asimismo, que el Memorial Explicativo preparado por el copeticionado Oquendo y que debió evaluar el copeticionado Gómez, claramente surge información la querella presentada por el vecino y aun así este último no acudió al Municipio a solicitar una recomendación, según es requerido. De igual forma, tampoco posee el correspondiente endoso y/o recomendación de Turismo, al ubicarse en una Zona de Interés Turístico.

7. En adición a todo lo antes expresado sobre dichos documentos, claramente surge que el proyecto de construcción para el cual el copeticionado Gómez expidió un permiso de construcción no es simplemente la remodelación de una residencia. Convertir el techo en una terraza accesible implica crear un área utilizable, cambiar el uso del techo y añadir una circulación permanente (escalera) sobre una marquesina, con las implicaciones que ello conlleva. Las cuales se agravan cuando la propiedad en cuestión se encuentra en zona inundable y no se realizó siquiera un comentario al respecto.

8. Dicho proceder lo que evidencia es que no se evaluó adecuadamente el impacto reglamentario de las variaciones, así como el de la terraza en el tercer nivel y que mediante una enmienda el copeticionado Gómez permitió una modificación que podría alterar los parámetros de

zonificación RT-3. Lo que claramente podría ser un alcance indebido de la enmienda, pero, al no realizarse el correspondiente análisis, no se poseen los elementos de juicio para determinarlo.

9. En consecuencia, reiteramos y enfatizamos que el Profesional Autorizado solo puede emitir permisos cuando el proyecto cumple plenamente con todos los parámetros reglamentarios aplicables. Si requiere discreción, el PA no tiene jurisdicción y no puede emitir un permiso haciendo la representación de que es de carácter ministerial.

vi. DISTINCIÓN DEL CASO *Miranda Corrada v. OGPe, 2023 TSPR 40*

1. La parte copeticionada Gómez ha invocado el caso *Miranda Corrada v. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y otros, 2023 TSPR 40*, para sostener que la controversia debió canalizarse mediante revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, dicho precedente es claramente distinguible de la controversia ante este Honorable Tribunal.

2. En *Miranda Corrada*, el Tribunal Supremo examinó una situación procesal muy particular en la cual la División de Revisiones Administrativas sí adquirió jurisdicción sobre el recurso administrativo, celebró una vista administrativa en su fondo y el caso quedó sometido para adjudicación. Posteriormente, la agencia no emitió una determinación dentro del término jurisdiccional dispuesto por ley, lo que hizo que comenzara a decursar el término para acudir al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. Bajo ese escenario, el Tribunal Supremo resolvió que el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para revisar la controversia aun cuando la agencia no hubiese emitido una determinación final expresa. Ese escenario procesal no se presenta en el caso de autos.

3. Aquí la División de Revisiones Administrativas de OGPe nunca adquirió jurisdicción para atender la controversia, ya que determinó expresamente que la Solicitud de Revisión Administrativa no se perfeccionó conforme al Reglamento Conjunto y que, por tanto, no se entendía radicada para ningún efecto legal. En consecuencia, la División concluyó que carecía de jurisdicción para revisar la actuación del Profesional Autorizado.

4. **Por lo tanto, a diferencia del caso *Miranda Corrada*, en el presente caso no** existió un procedimiento administrativo válidamente perfeccionado ni una controversia administrativa sometida para adjudicación en sus méritos. En consecuencia, tampoco existía una determinación administrativa susceptible de ser revisada judicialmente por el Tribunal de Apelaciones.

5. Precisamente por esa razón, el fundamento jurídico que permitió la intervención del Tribunal de Apelaciones en *Miranda Corrada* —esto es, que la agencia había adquirido jurisdicción y celebrada vista en su fondo, pero dejó transcurrir el término para adjudicar— **no se configura en el caso de autos.**

6. En dicho caso, el Tribunal Supremo explicó que el Tribunal de Apelaciones adquiere jurisdicción para revisar una controversia cuando la agencia administrativa adquiere jurisdicción sobre el recurso y el proceso administrativo entra en una etapa adjudicativa, aun cuando posteriormente la agencia no emita una determinación dentro del término correspondiente. En ese escenario particular, el transcurso del término sin adjudicación produce el efecto de activar el término para que acuda al Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, al no haberse perfeccionado el recurso administrativo, la División de Revisiones Administrativas de OGPe nunca adquirió jurisdicción sobre la controversia ni el procedimiento administrativo entró en una etapa adjudicativa.

7. En ausencia de un procedimiento administrativo válidamente perfeccionado y de una adjudicación administrativa en los méritos, la controversia sobre la legalidad del permiso expedido por el Profesional Autorizado no fue examinada por ningún foro con jurisdicción, por lo que el remedio judicial independiente dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 constituye el mecanismo adecuado para que este Honorable Tribunal atienda la controversia en sus méritos; toda vez que se confiere jurisdicción original al Tribunal de Primera Instancia para atender controversias relacionadas con permisos y obras ilegales.

vii. CONCLUSIÓN

1. La solicitud de desestimación presentada por la parte peticionada carece de fundamento en derecho. En esencia la postura en la que se fundamenta la solicitud de desestimación es que el Municipio activó el proceso administrativo y debió ir al Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, ellos mismos admiten que la División de Revisiones Administrativas desestimó por falta de jurisdicción. Esto claramente es una contradicción.

2. Ya que, si el recurso no se entendió radicado, nunca comenzó el proceso administrativo. Por lo tanto, nunca comenzó el plazo para ir al Tribunal de Apelaciones.

3. La División de Revisiones Administrativas no adjudicó los méritos de la controversia ni resolvió la legalidad del permiso impugnado, sino que determinó que el recurso

administrativo no se perfeccionó y que no se entendía radicado para ningún efecto legal, por lo cual carecía de jurisdicción para atender el asunto ya que en esencia nunca existió.

4. En ausencia de una adjudicación administrativa sustantiva, no existe cosa juzgada ni, mucho menos, impedimento colateral que prive a este Tribunal de la jurisdicción que expresamente le confiere el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

5. Asimismo, el propio estatuto autoriza acudir al Tribunal de Primera Instancia indistintamente de haberse presentado una querella administrativa sobre los mismos hechos, por lo cual el presente recurso constituye una acción judicial independiente y no una revisión administrativa.

6. Por tanto, este Tribunal no debe perder de vista que el sistema de permisos basado en certificaciones profesionales constituye una delegación extraordinaria de funciones públicas a profesionales privados. Dicho sistema sólo puede sostenerse si existen absoluta transparencia, independencia y rigor técnico en las certificaciones emitidas.

7. Cuando el expediente administrativo revela circunstancias que razonablemente cuestionan esa independencia —como ocurre aquí—, el interés público exige que el permiso sea examinado judicialmente en sus méritos. Pretender que una controversia de esta naturaleza se resuelva mediante una desestimación temprana equivaldría a blindar de escrutinio judicial un permiso cuya validez está siendo seriamente cuestionada por el propio expediente administrativo y la evidencia documental presentada por el Municipio.

8. Aun si este Honorable Tribunal aceptara —solo para fines argumentativos— la teoría de los demandados sobre el trámite administrativo previo, la desestimación seguiría siendo improcedente cuando se alegan actuaciones ultra vires en la expedición de un permiso bajo el régimen de certificaciones profesionales. El sistema establecido por la Ley 161-2009 delega en los Profesionales Autorizados facultades limitadas y estrictamente reglamentadas para evaluar solicitudes de permisos mediante certificaciones técnicas. Cuando se alega que un permiso fue expedido en contravención a los requisitos reglamentarios, sin cumplir con los parámetros ministeriales aplicables o mediante certificaciones emitidas en circunstancias que levantan dudas razonables sobre su independencia profesional, el acto administrativo resultante puede constituir una actuación ultra vires.

9. Los actos ultra vires —esto es, aquellos realizados fuera del ámbito de la autoridad legal conferida— no adquieren validez por el mero transcurso del tiempo ni por defectos procesales

en revisiones administrativas previas. En tales circunstancias, los tribunales conservan la autoridad para examinar la legalidad del acto impugnado, a fin de evitar que un permiso potencialmente inválido permanezca en vigor sin escrutinio judicial.

10. Ello toma especial relevancia cuando claramente de una lectura de la Resolución emitida por OGPe no surge ninguna de las determinaciones alegadas, dicha argumentación carece de fundamento legal que de alguna manera impida que el Municipio haya presentado un recurso extraordinario conforme lo establece la Ley 161-2009 ante este Honorable Tribunal para una acción judicial independiente dirigida a paralizar y/o declarar ilegal un permiso.

11. Por tanto, pretender que el Municipio estaba obligado a acudir al Tribunal de Apelaciones para revisar un recurso que la propia agencia determinó que nunca existió constituye una interpretación incompatible con el propio texto de la resolución administrativa y con el esquema de la Ley 161-2009.

12. A consecuencia de lo anteriormente detallado, resaltamos que este Tribunal posee jurisdicción original e independiente para atender la presente controversia. Reiterando que, si el recurso no se entendió radicado, nunca comenzó el proceso administrativo y por tanto, no existe impedimento alguno para que este Honorable Tribunal ejerza su jurisdicción

POR TODO LO CUAL: se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo anterior y en su consecuencia declare No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 18 de marzo de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
 ALB Plaza, Suite 400
 16 Carretera #199
 Guaynabo, Puerto Rico 00969
 Teléfono: (787) 474-5447
 E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
 RUA Núm. 13072
 Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
 RUA Núm. 18470
 Email: dsantos@alblegal.net